

1500197-22.2019.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... ilegal. Ninguém pode ser condenado por tráfico por mera suposição ou aparência. Em hipótese de dúvida deve haver desclassificação para o delito de porte de entorpecente ou absolvição conforme o caso. Já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da matéria o seguinte: "ENTORPECENTE - Tráfico - Desclassificação para o uso próprio - Admissibilidade - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1500197-22.2019.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500197-22.2019.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

DJENY DJAY PEREIRA DOS ANJOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

VISTOS.

DJENY DJAY PEREIRA DOS ANJOS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 20 de janeiro de 2019, por volta das 22h16min, na Rua José de Alencar, n.º 01, esquina com a Rua Costa Aguiar, Centro, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, DJENY DJAY PEREIRA DOS ANJOS guardava, trazia consigo, para fins de traficância, a quantia de 3,7g (três gramas e sete decigramas) de cocaína na forma de crack, acondicionados em 16 invólucros plásticos, a quantia de 2,1g (dois gramas e um decigrama) de cocaína na forma de crack, acondicionados em 10 invólucros plásticos e a quantia de 0,2g (dois decigramas) de cocaína, acondicionado em 2 microtubos do tipo eppendorf, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 64) e apresentou Defesa Prévia (fls. 70). A denúncia

foi recebida (fls. 73) e o réu foi devidamente citado (fls. 187). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é improcedente, nos termos da manifestação ministerial final.

Vejamos.

O acusado não compareceu em Juízo, sendo declarada sua revelia.

O policial militar José Diogo Gomes Jardim, em Juízo, afirmou que patrulhava pelo local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, momento em que visualizou o réu entregando algo para uma mulher. Disse que o réu ao avistar a polícia correu, mas foi abordado, sendo encontrado consigo algumas pedras de crack e cerca de vinte ou trinta reais. Contou que ao ser questionado, o réu confessou a prática do comércio ilegal.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar David Macedo Novaes, em Juízo.

Essas as provas produzidas. Na esteira da manifestação ministerial final, elas são insuficientes à prolação de uma sentença penal condenatória.

Os policiais militares, ouvidos em Juízo, afirmaram terem presenciado o réu, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, entregando algo a uma mulher. Afirmaram terem abordado o réu, não sendo possível abordar a pessoa a quem ele entregou algo. Disseram que em poder do acusado havia algumas pedras de crack e pequena quantia em dinheiro.

Pela prova colhida, não é possível afirmar, com certeza, que o réu estivesse no local praticando o comércio espúrio e que ele, efetivamente, tenha entregado à pessoa com quem falava entorpecente. Os policiais militares aduziram não terem visto o que efetivamente foi repassado, presumindo que se tratasse de entorpecente, já que algumas porções foram encontradas em poder do réu.

No entanto, segundo entendimento dominante na jurisprudência, a traficância não pode ser presumida. Deve ser embasada em elementos concretos, convincentes e indubitados no sentido de o acusado estar efetivamente praticando o comércio ilegal. Ninguém pode ser condenado por tráfico por mera suposição ou aparência. Em hipótese de dúvida deve haver desclassificação para o delito de porte de entorpecente ou absolvição conforme o caso. Já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da matéria o seguinte: "ENTORPECENTE - Tráfico - Desclassificação para o uso próprio - Admissibilidade - Elevada quantidade de droga apreendida que não pressupõe a certeza do comércio nefando - aplicação do princípio in dubio pro reo" - RT 841/520. "ENTORPECENTE - Tráfico - Desclassificação para o uso próprio - Admissibilidade - Pequena quantidade de droga apreendida - Meras denúncias anônimas que não são suficientes para vincular o acusado à mercancia ilegal - Inteligência do art.16 da Lei 6368/76" - RT 842/527.

No caso em análise, o fato de haver na posse do réu algumas porções de entorpecente não leva à conclusão lógica de que ele estivesse no local praticando o comércio de drogas, uma vez que os policiais militares não souberam informar se o que o réu entregou à pessoa era entorpecente ou qualquer outro objeto.

A condenação criminal somente pode ser lavrada diante de prova cabal, segura e indubitosa, que não deixe no espírito do julgador qualquer dúvida, devendo a dúvida ser resolvida em favor do réu. Desta forma, a absolvição é de rigor.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial para, com base no artigo 386, VII, do CPP, ABSOLVER o réu DJENY DJAY PEREIRA DOS ANJOS da imputação que lhe foi lançada na peça acusatória.

Expeça-se alvará de soltura clausulado ou contramandado, se o caso, em favor do réu.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 22 de março de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA